

【현황 및 근거】

- 인사규정 제15조(무보직) 제1항 제3호에 따르면 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무태도가 극히 불성실한자에 대해서는 보직을 부여하지 아니할 수 있음
- ♣◆부는 '22.11.24 처장 양○○에게 인사규정 제15조 제1항 제3호에 따른 무보직을 발령 함

* 대상자는 성과급 균등배분과 관련 부적절한 발언('22.11.14)으로 감사 의뢰가 되었으며, 경고 처분('22.12.29) 받음

【문제점】

- 인사규정 제15조 제1항 제3호 무보직에 대한 사유를 구체적으로 명시하지 않은 채 관련조항만을 명시한 인사발령으로 명확한 사유를 알 수 없음
- 인사규정 제15조 제1항 제3호의 무보직 발령으로 인한 불이익 조치와 관련 이의제기 절차 부재로 방어권을 보장하지 않음

* 판례(대법 199329, 92다36861) : 인사규정에 사유 통보를 명시하는 경우 불복의 기회를 보장하여야 함

* 사유명시 운영기관 : 한국전력, 한국석유공사, 한국수력원자력, 한국남부발전 등

* 이의제기 절차 운영기관 : 한국수력원자력

【조치할 사항】

- ▶ 인사규정 제15조 제1항 제3호에 따른 무보직 시 대상자에게 문서로 사유를 통보하고 인사위원회를 통한 이의제기 절차를 마련토록 관련부서 통보